

Organismo UNIDAD PROCESAL Nº 5 (JUZGADO DE FAMILIA Nº 5) - CIPOLLETTI
Sentencia 123 - 14/05/2024 - DEFINITIVA
Expediente CI-04211-F-0000 - V.C.M.A.C/ N.O.A.M. S/ ALIMENTOS (VINC. 4.Y.1.
Sumarios No posee sumarios.
Texto Sentencia

Cipolletti, 14 de mayo de 2024.-

AUTOS Y VISTAS: Las presentes actuaciones caratuladas: V.C.M.A. C/ N.O.A.M. S/ ALIMENTOS, Expte. Nº <. en las que debo dictar sentencia; de las que, RESULTA:

Que se presenta la Defensora Oficial, Dra. RUIZ, en carácter de apoderada de la Sra. V.C., iniciando acción de alimentos contra la Sra. N., quien es el abuela paterna del hijo de su representada y en favor de quien se interpone la presente acción: <.s.1.V.<.s.1.A. (16 años de edad).-

Manifiesta que el Sr. S.N.M.M., progenitor del adolescente y principal obligado al pago de sus alimentos, no cumple con el pago de la cuota alimentaria dispuesta en autos "V.C.M.A. C/ S.N.M.M. S/ INCIDENTE (AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA)" (EXPTE. Nº 1.). Continua relatando que en dichos autos, en fecha 31/03/2022, se aprobó planilla de liquidación de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON CINCUENTA Y SIETE CTVS (\$133.519,57), en concepto de alimentos adeudados desde Abril 2021 a Marzo 2022.- Refiere que también con anterioridad (07/04/2021) se había aprobado planilla de liquidación de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA Y SIETE CTVOS (\$216.572,57) en concepto de alimentos adeudados desde Octubre 2018 a Marzo 2021.- Señala que a la fecha las referidas planillas no han sido canceladas por el Sr. S.N. sino que, por el contrario, la cuenta judicial correspondiente a dichas actuaciones se encuentra cerrada por inactividad.

Que en virtud de ello, expone que se inicia reclamo de cuota alimentaria contra la progenitora del Sr. S. , Sra. N.O.A.M. quien indica que percibe una prestación previsional de ANSES, desconociéndose el monto de la misma.-

Solicita se fije una cuota definitiva del 40 % de los haberes de la Sra. N.O., previa deducción de descuentos de ley.-

Agregada que fuera en autos la partida de nacimiento del Sr. S.N.M.M., en fecha 04/04/2023 se dio curso a la acción y ordenado el traslado respectivo, la demandada se presenta a contestar demanda el día 18/04/2023 y manifiesta que solo subsiste de su jubilación mínima de la cual se le descuenta un crédito que le otorgó el Banco de la Nación Argentina y que además colabora económicamente con su hijo Sr. S.N. quien se encuentra tramitando una pensión por discapacidad.-

Expone que es una persona adulto mayor en situación de vulnerabilidad (72 años), no solo por su edad y condición económica sino también por las dolencias que padece, dado que indica que sufre de hipotiroidismo con presencia de nódulo, problemas de visión y presión arterial alta, y riesgo de sufrir un preinfarto motivo por el cual se le realizó un Holter, y que actualmente se encuentra medicada con Levotiroxina 50 mg.-

Asimismo, expresa que no posee bienes inmuebles ni automotores a su nombre, encontrándose residiendo "de prestado" en la casa de su ex pareja (abuelo paterno del adolescente) atento a que sus magros ingresos no le permiten alquilar una vivienda.-

Por otro lado, refiere que el progenitor del adolescente siempre cumplió con la prestación alimentaria y actualmente ha tramitado una pensión no contributiva. Acompaña la certificación negativa a fin de dar cuenta del registro de inicio de pensión no contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social.-

Por último, señala que tanto los abuelos maternos como así también el abuelo paterno se encuentran en mejores condiciones que ella, por lo que solicita se los cite todo ello teniendo en cuenta que los abuelos maternos cobran jubilación, cuentan con vivienda y vehículo propio y el abuelo paterno se encuentra en actividad desempeñando el oficio de pintor y es propietario de vivienda y vehículo.-

Asimismo, peticiona se cite al progenitor obligado principal quien se encuentra abonando prestación alimentaria y próximo a cobrar una pensión por discapacidad.-

Habiéndose dado el pertinente traslado, se presenta la Defensora Oficial, Dra. RUIZ, manifestando que los abuelos maternos conviven con su representada y el hijo de esta última y asimismo contribuyen con los gastos, tareas de cuidado y necesidades económicas que requiere M.A..-

A la vez, refiere que la abuela paterna cobra la jubilación en Argentina y en Chile y que la vivienda en la cual reside es de su propiedad junto con su ex pareja.-

Por ello solicita que se rechace el pedido de citación de los abuelos maternos y presta conformidad con la citación del abuelo paterno. Atento a dicha conformidad, mediante providencia de fecha 26/04/2023 se citó al Sr. <.s.1.F.<.s.1.H. (abuelo paterno) para que dentro del plazo de CINCO (5) días, tome en la causa la intervención que pudiera corresponderle en defensa de sus derechos, bajo apercibimiento de quedar vinculados a los efectos de la sentencia que se dicte (arts, 88, 89, 94 y 96 del CPCC). Asimismo, se ordenó citar a los Sres. <.s.1.A.<.s.1.P. y M.E.C.A. (abuelos maternos).-

El día 27/04/2023 se rechazó la citación del progenitor del adolescente toda vez que el incumplimiento alimentario por parte de este último ha quedado debidamente acreditado en los autos "V.C.M.A. C/ S.N.M.M. S/ INCIDENTE (f) (AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA)" Expte. N° C., razón por la que la citación del mismo generaría un dispendio jurisdiccional innecesario y atentaría contra el interés superior del adolescente.-

En fecha 09/05/2023 se presenta el Sr. <.s.1.F.<.s.1.s.1.H. con patrocinio letrado, contestando demanda. Manifiesta que tanto su hija <.s.1. como sus nietos M. y E. viven en su domicilio.-

Indica que desde que tomó conocimiento que iba a nacer M. siempre estuvo presente en su vida, cediendo parte de su vivienda para que su nieto y su hija vivan allí, acompañándolo al adolescente todos los días de su vida, y realizando tareas como llevarlo a la escuela, prepararle la comida, comprarle ropa, útiles, y cuidándolo cuando su hija debía ir a trabajar. Agrega que desde siempre ha tratado de satisfacer las necesidades básicas de sus nietos tales como educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad, entre otros, conforme lo enumera el art. 659 CCyCN.-

Señala que M. lo considera como un padre.-

En cuanto a su situación económica, refiere que en la actualidad se encuentra desocupado y tramitando su Jubilación por ante el Anses. Expone que se encuentra medicado tomando Metformina 850 dos pastillas el día y una pastilla de Lozertan para la presión de 50mg, medicación que a veces se la provee el Hospital Local y cuando hay faltantes debe comprarlas.-

Respecto a las condiciones habitacionales donde vive, expone que solo posee luz y agua por lo que para calefaccionarse utiliza leña y garrafa que se le provee por el plan calor dependiente de la Municipalidad de Cipolletti, aunque también señala que su hija y él gestionan la compra de leña y gas.-

En relación al abuelo paterno, Sr. <s.1.F.<s.1.H., expone que está en mejores condiciones de solventar la cuota alimentaria toda vez que trabaja como pintor, es Monotributista y tiene gente a cargo.-

Por todo ello, solicita se rechace la cuota alimentaria sobre su persona.-

En fecha 10/05/2023 se presenta el Sr. <s.1.F.<s.1.H., con patrocinio letrado, contestando demanda. Refiere que percibe una pensión por discapacidad atento poseer varias hernias de disco y demás dolencias en la espalda que le impiden prestar debito laboral con normalidad. Expone que con su pensión de aproximadamente \$63000 debe costear gastos de alimentación y vivienda. Señala que esporádicamente realiza trabajos de pintura para sortear las necesidades que se le van presentando. En cuanto a su situación de salud expone que no difiere de lo manifestado por la Sra. N.O. ya que también debe tomar medicación para sus dolencias y concurrir a centros de salud de manera habitual y regular.- Es por todo lo expuesto que solicita se rechace la demanda interpuesta en los términos en que se encuentra planteada. Sin perjuicio de ello, propone cuota alimentaria ofreciendo el 20% de los haberes que percibe por su pensión por discapacidad.-

En fecha 15/06/2023 se libró oficio a ANSES a efectos que proceda a la retención mensual del 20% de los haberes mensuales que por pensión por discapacidad percibe el Sr. S.F.R.H., deducidos únicamente los descuentos de Ley, en carácter de cuota alimentaria provisoria por su nieto V.M.A., debiendo ser depositadas dichas sumas en la cuenta judicial de autos.-

El día 09 de octubre de 2023 se tuvo por desistida la petición de citación a la Sra. M.E.C.A. (abuela materna), y en consecuencia, se fijó audiencia preliminar la cual se celebró el 17/10/2023 no habiendo las partes arribado a acuerdo alguno por lo que se dispuso la apertura a prueba de las presentes actuaciones.-

En fecha 22/04/2024 se presenta la Defensora Oficial, Dra. Bistolfi, renunciando al patrocinio letrado de la Sra. N.O.-

Cumplida la etapa probatoria, previo dictamen de la Sra. Defensora de Menores, pasan las presentes actuaciones a despacho para resolver.-

Y CONSIDERANDO:

Como ha quedado planteada la cuestión, adelanto mi decisión de hacer lugar a la demanda, fijando una cuota alimentaria en favor del adolescente <s.1.V.<s.1.A.

en la suma equivalente al 10 % de los ingresos jubilatorios de la co- demandada Sra. N.O.A.M. (abuela paterna) y del 20% de los haberes mensuales que por pensión por discapacidad percibe el co- demandado Sr. R.H.S.F. (abuelo paterno), cuota que será de carácter subsidiaria a la del progenitor del adolescente, todo ello en base a los fundamentos que seguidamente expongo.-

Cabe principiar recordando que el derecho alimentario se rige por los artículos 537 y cctes. del Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto establecen los derechos y deberes entre parientes, y entre ellos los alimentos derivados del parentesco. Por lo que, los abuelos están llamados por ley a prestarle alimentos a sus nietos.

Así, dispone el art. 529 del C.C.y C: "parentesco es el vínculo jurídico existente entre personas en razón de la naturaleza, las técnicas de reproducción humana asistida, la adopción y la afinidad".

Continuando con la reseña de los principios legales fundamentales sobre los cuales cabe decidir en la presente causa, se ha sostenido también que: "El fundamento de la obligación alimentaria entre parientes es la solidaridad familiar que debe existir entre quienes se encuentran relacionados por vínculos de parentesco" (Bossert Gustavo en "Régimen Jurídico de los alimentos" editorial Astrea, 2006, pag 269, Buenos Aires).

La solidaridad importa el reconocimiento de la realidad del otro y la consideración de sus problemas como no ajenos, sino susceptibles de resolución (Aida Kemelmajer de Carlucci y Mariel Molina de Juan en: "Alimentos" Tomo I, página 397).

Asimismo la jurisprudencia ha sido conteste en determinar que: "El fundamento de la prestación alimentaria, en el marco de las relaciones de familia, debe buscarse en términos de solidaridad humana y, más precisamente, en la necesidad de que todos quienes estén ligados por lazos de sangre concurran a hacer posible el bien personal de los integrantes de la comunidad familiar. El amparo de tal necesidad elemental, que hace a la dignidad humana, da lugar a un personalísimo derecho a reclamar y un deber a cumplir que la ley ha formulado positivamente" (CFam de Mendoza, 29-11-2010, "P.A.D. por sus hijos menores F. A. y ota c/ F.A.A. s/ alimentos, MJ-JU-M-61841).

En las presentes actuaciones se encuentra acreditado el vínculo entre M.A. y los demandados, que fuera alegado en autos, conforme la documentación agregada el día 29/03/2023.-

- ALCANCE DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA DE LOS ABUELOS:

En lo tocante a la obligación alimentaria de los abuelos, el Código Civil y Comercial recepta en el art. 668 la obligación alimentaria de los ascendientes, estableciendo que los alimentos les pueden ser reclamados en el mismo proceso en que se demanda a los progenitores o en proceso diverso, además de lo previsto en el título del parentesco, deberá acreditarse verosímilmente las dificultades del actor para percibir los alimentos del progenitor obligado.

Al respecto se ha afirmado: "Esto quiere decir, que de las tres posturas que se esbozaban sobre el tema, absoluta o tradicional, relativa o intermedia y la que permitía el reclamo contra los abuelos de manera directa a la luz de la obligada doctrina internacional de los derechos humanos (cfr. Famá, María Victoria y Herrera, Marisa, "La obligación alimentaria de los abuelos de hoy", en elDial, Numero Especial del 17/11/2008, Año XI, 2659), el código

adopta la postura intermedia de subsidiariedad relativa, en la cual se comparte que no es lo mismo ser padre que ser abuelo. Por ende, la obligación alimentaria a favor de los abuelos ingresa a escena ante el incumplimiento del principal obligado, pero no por ello la efectiva satisfacción de la cuota alimentaria debe serlo en un nuevo proceso que retrase el cumplimiento de una obligación que involucra de manera directa un derecho humano como lo es el alimentaria. Agrega la Dra. Herrera en su comentario a este artículo que: "De este modo, el Código admite que existe una subsidiariedad de fondo, debiéndose demostrar al menos verosímilmente que el principal obligado no cumple con el deber que tiene a su cargo. Pero ello no es óbice, precisamente porque se trata de una persona menor de edad en la cual el incumplimiento alimentario lo perjudica en su desarrollo y sobre el cual recae una protección especial, flexibilidad de la cuestión procedimental. En este contexto procedimental, no habría subsidiariedad (cfr. Herrera, Marisa, en "Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado, Ricardo L. Lorenzetti, Ed. Rubinzal Culzoni, 2015, Tomo IV, pág. 443)(Cámara de Familia de Mendoza, autos "O.M.S. c/S.J. s/Alimentos" - 10/08/2017 - cita: MJ-JU-M-105958-AR).

Así, conforme a la posición seguida por el art. 668 del CC y C, que regula en forma específica esta obligación alimentaria y aún en el mismo proceso dirigido contra los progenitores, la obligación de los abuelos opera ante el incumplimiento o imposibilidad del progenitor. De lo contrario, se alentaría el incumplimiento irresponsable de los principales obligados -los padres- quienes podrían de tal modo descargar sus deberes parentales en los abuelos de los niños.

En el caso concreto de autos surge que en el expediente vinculado: "V.C.M.A. C/ S.N.M.M. S/ INCIDENTE (F) (AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA)", Expte N° <.s.1. en fecha 19 de diciembre de 2018 se homologó acuerdo alimentario entre los progenitores del adolescente M.A.. Sin perjuicio de ello, de las constancias de los autos supra referenciados se advierte que el Sr. S.N.M.M., principal obligado, no ha dado cumplimiento con la prestación alimentaria toda vez que en fecha 07/04/2021 se aprobó planilla de liquidación por la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA Y SIETE CTVOS (\$216.572,57) en concepto de alimentos adeudados desde Octubre 2018 a Marzo del año 2021, mientras que en fecha 31/03/2022 se aprobó planilla de liquidación por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON CINCUENTA Y SIETE CTVS (\$133.519,57), en concepto de alimentos adeudados desde Abril 2021 a Marzo del año 2022. Por último, en fecha 05/05/2023 se aprobó la planilla de liquidación practicada por la suma de PESOS TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 93/100 (\$ 307.666,93) correspondiente a alimentos adeudados desde abril del año 2022 a abril del año 2023.-

1).- CUOTA A CARGO DEL SR. R.H.S.F. (abuelo paterno): Como cuestión preliminar, corresponde expedirme respecto a la cuota a cargo del co-demandado, Sr. R.H.S.F.. En este sentido, debo mencionar que tal como se desprende de su escrito de contestación de demanda, el Sr. S.F., en el ejercicio de la autonomía de la voluntad y sabiendo a cuánto ascendían sus ingresos y como se componían los mismos, asumió una conducta jurídica relevante ofreciendo el 20% de su pensión por discapacidad en concepto de cuota alimentaria.-

Que en función de dicho ofrecimiento efectuado por el abuelo paterno del adolescente, aceptado luego por la actora, se ordenó en autos mediante providencia de fecha 15/06/2023 fijar tal porcentaje propuesto como cuota alimentaria provisoria.-

Asimismo, conforme surge de las constancias de autos, se ordenó la retención automática de la cuota provisoria la cual ha venido siendo depositada mes a mes en la cuenta judicial de autos no habiendo incluso el alimentante alegado impedimento alguno respecto a la imposibilidad de pago de la misma.-

Así las cosas, entiendo corresponde otorgarle el carácter de cuota definitiva a tal ofrecimiento hecho por el abuelo paterno y que fuera dispuesto oportunamente como cuota provisoria en autos.-

2).-CUOTA A CARGO DE LA SRA. N.O.A.M. (abuela paterna): Dicho lo anterior, resulta menester señalar que el deber alimentario entre parientes, implica proveerle lo necesario para la subsistencia, habitación, vestuario y asistencia médica, correspondientes a la condición del que la recibe, en la medida de sus necesidades y de la posibilidades económicas del alimentante, tal como lo dispone el art. 541 de la normativa referida, referido al contenido de la obligación alimentaria.-

a).- NECESIDADES DEL ADOLESCENTE: está acreditado que M.A. en la actualidad tiene 16 años de edad y que convive con su progenitora y su abuelo materno, el Sr. V.A.A.P., en la vivienda de este último.-

A su vez, conforme las constancias de autos, no debe soslayarse que es la Sra. V.C. quien se encarga de manera exclusiva de las tareas de cuidado de su hijo, satisfaciendo tanto las necesidades afectivas como materiales del adolescente, contando con la ayuda del Sr. V.A.A.P. (abuelo materno).-

Asimismo, conforme la edad del adolescente he de inferir que se encuentra escolarizado, razón por la que deben incluirse los gastos inherentes al rubro educación.-

b).- LA SITUACION ECONOMICA DE LA DEMANDA: una de las pautas a tener en cuenta para la fijación de la cuota alimentaria está dada por los ingresos económicos/ patrimoniales del alimentante.-

Respecto de la co-demandada, Sra. N.O., conforme da cuenta el informe de ANSES de fecha 26/10/2023 ha percibido en concepto de haberes jubilatorios por el periodo correspondiente al mes de noviembre de 2023 la suma de pesos: \$ 102.113,39.-

Asimismo, del informe remitido por el Banco Nación (agregado el 01/11/2023), se desprende que la misma es titular de 7 préstamos bancarios en dicho organismo, mientras que los informes del R.P.A. N° 1 y 2 y el R.P.I. demuestran que no se encuentra registrada como titular registral en ninguno de dichos organismos.-

Por su parte, del informe de la A.R.T. agregado en fecha 07/11/2023 se desprende que la Sra. N. no se encuentra inscripta en ningún impuesto administrado por dicha agencia.- Sin perjuicio de ello, el informe remitido por el Consulado Gral. de Chile da cuenta que la Sra. N. percibe en dicho país vecino la suma mensual de pesos chilenos: \$206.173 en concepto del beneficio estatal: Pensión Garantizada Universal (PGU).-

Por ello, y contando la alimentante con ingresos mensuales fijos (haberes jubilatorios), debe acudirse a la fijación de un porcentual de sus haberes como cuota alimentaria. De ese modo la cuota alimentaria irá cambiando a medida que varían las remuneraciones por incrementos jubilatorios, evitándose de tal modo la promoción de incidentes de aumento.-

c).- QUANTUM DE LA CUOTA. A fin de fijar el quantum de la cuota alimentaria peticionada en autos, cabe tener presente que, tal como se expresara supra, el deber alimentario de los abuelos - de conformidad con lo dispuesto por el art. 541 del CCCN- implica proveerle a sus nietos lo necesario para la subsistencia, habitación, vestuario y asistencia médica, correspondientes a la condición del que la recibe, en la medida de sus necesidades y de la posibilidades económicas del alimentante. Claro está que, por imperio del art 541 antes referido, la obligación alimentaria del abuelo tiene un alcance limitado, si se la compara con la obligación alimentaria que tienen los progenitores para con sus hijos establecido en el art. 658 del mismo cuerpo normativo. En dicho derrotero, contemplando la edad del adolescente, las demandas de su desarrollo físico y socio-cultural, vestimenta y salud, estimo corresponde fijar la suma equivalente al 10 % de los ingresos jubilatorios de la co-demandada Sra. N.O.A.M., percibidos por ante la ANSES, deducidos únicamente los descuentos de ley.-

3).- RECHAZO DE LA CUOTA ALIMENTARIA A CARGO DEL SR. V.A.A.P. (abuelo materno): Cabe aclarar que el reclamo alimentario procede contra cualquiera de los abuelos del menor de edad beneficiario de los alimentos, indistintamente. Pues en el caso de autos, la actora inició la acción contra la abuela paterna del adolescente habiéndose luego hecho lugar al pedido de esta última en cuanto a la citación al proceso de los abuelos maternos, todo ello en los términos del art. 546 del CCyCN.-

Ahora bien, la regla a contemplar a los fines de determinar cuál de los abuelos del adolescente será el obligado al pago de la cuota alimentaria subsidiaria, es la establecida en el art. 537 in fine del CCyCN: a igualdad de grados, obligado será aquel que esté en mejores condiciones económicas. Agrega el mentado artículo que si dos o más de ellos están en condiciones de proporcionar alimentos, están obligados por partes iguales, pero el juez puede fijar cuotas diferentes, según la cuantía de los bienes y cargas familiares de cada obligado.-

Dicho lo anterior, y habiéndose analizado la situación económica de la Sra. N.O. en el apartado N° "2)", en cuanto al Sr. V.A. he de señalar que del informe del ANSES agregado en autos en fecha 26/10/2023 surge que no se ha iniciado el trámite de su jubilación mientras que por su parte, la abuela paterna de M.A., percibe dos beneficios previsionales abonados uno por el Estado argentino y otro por el vecino país de Chile.-

Por otro lado, debe tenerse en consideración que el Sr. V.A. vive junto a la actora y el adolescente M.A., por lo que no sólo le provee a este último el rubro "vivienda" sino que además contribuye con las tareas de cuidado de su nieto, tareas que representan un aporte que, sin lugar a duda, tiene un valor económicamente ostensible y cuyo contenido económico hoy se encuentra reconocido expresamente en el artículo 660 del CCyCN.-

Así advierto que el aporte del abuelo materno ya está dado por las tareas y ayudas económicas que le brinda en los hechos a su nieto, circunstancias que lógicamente derivaron en que su hija no lo demande y entienda el suscripto que no deba condenarlo al pago de una cuota alimentaria subsidiaria.-

- RETROACTIVIDAD DE LA CUOTA ALIMENTARIA SUBSIDIARIA FIJADA A CARGO DE LOS SRES. N.O. - S.F.: resulta pertinente la aplicación de lo normado por el art. 548 del CCyCN. En tal sentido, el art. de referencia en cuanto a la retroactividad de la cuota alimentaria, determina que los alimentos se deben desde el día de la interposición de la demanda, o notificación al alimentante por medio fehaciente, siempre que la demanda se presente dentro de los seis meses de tal interpelación.-

En el caso concreto de autos, corresponde distinguir por un lado que respecto a la Sra. N., se dio inicio a la Instancia de Mediación Prejudicial Obligatoria, siendo notificada el día 25/07/2022 conforme surge de las constancias acompañadas con la demanda, habiéndose interpuesto la presente demanda dentro del plazo de seis meses - conforme lo dispone la normativa- entre un acto (notificación de la Mediación) y el otro (inicio de demanda). Por tal motivo la nueva cuota alimentaria subsidiaria rige a partir del día 25/07/2022 para la Sra. N..-

En cambio, en relación al Sr. S.F., toda vez que fue citado al proceso -en los términos del art. 546 del CCyCN- por la demandada, no habiendo existido por lo tanto instancia de mediación prejudicial, la cuota subsidiaria fijada a su cargo rige desde el día de notificación del reclamo alimentario (05/05/2023).-

A fin de calcular la deuda generada por efecto de la retroactividad de la cuota alimentaria fijada a cargo de los Sres. N.O. - S.F., deberá la actora practicar liquidación, desde las fechas señaladas supra y hasta la del dictado del presente decisorio, descontando los montos percibidos por tal concepto, y adicionando a los saldos mensuales respectivos la tasa de interés activa del Banco de la Nación Argentina (conforme fallo "Jerez" del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro). La aplicación de dicha tasa de interés viene dada por el art. 552 del C.C. y C que dispone: "Las sumas debidas por alimentos por el incumplimiento en el plazo previsto devengan una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central...", para cuyo cálculo podrá acudir a la herramienta que proporciona el Poder Judicial de Río Negro en su página web.-

En virtud de todo lo expuesto precedentemente y en concordancia con lo dictaminado por la Sra. Defensora de Menores,

RESUELVO:

I.- HACER lugar a la acción de alimentos instaurada por la Sra. V.C.M.A. en favor de su hijo <.s.1.V.<.s.1.A. y fijar la cuota alimentaria que debe abonar su abuela paterna, la Sra. N.O.A.M. en carácter subsidiario a la de su progenitor, en la suma equivalente al 10 % de sus ingresos jubilatorios percibidos por ante la ANSES, deducidos únicamente los descuentos de ley, ello con efecto retroactivo al día 25/07/2022 (fecha de notificación de instancia de mediación pre judicial).-

Dichas sumas deberán depositarse del 01 al 10 de cada mes, en la cuenta judicial de autos.-

II.- En consecuencia, firme que se encuentre la presente, líbrese oficio a ANSES a fin que proceda a retener en 10% de los haberes mensuales que por jubilación percibe la Sra. N.O.A.M., deducidos únicamente los descuentos de Ley, ya no en concepto de cuota alimentaria provisoria sino en carácter cuota alimentaria definitiva por su nieto V.M.A., haciéndole saber que deberá depositar las sumas retenidas en la cuenta judicial de autos, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 551 del Código Civil y Comercial de la Nación.-

importe que deberá ser retenido mensualmente por ANSES y depositado en la cuenta judicial de autos cuya apertura abajo se ordena. Oficiése para su toma de razón, a cuyo fin, consígnese

III.- Asimismo, fijar la cuota alimentaria que debe abonar su abuelo paterno, el Sr. R.H.S.F., en carácter subsidiario a la de su progenitor, en la suma equivalente al 20% de los haberes mensuales que percibe su pensión por discapacidad, deducidos únicamente los descuentos de ley, ello con efecto retroactivo al día 05/05/2023 (fecha de notificación del reclamo alimentario).-

Dichas sumas deberán depositarse del 01 al 10 de cada mes, en la cuenta judicial de autos.-

IV.- Firme que se encuentre la presente, líbrese oficio a ANDIS a efectos que proceda a la retención mensual del 20% de los haberes mensuales que por pensión por discapacidad percibe el Sr. S.F.R.H. DNI: 9., deducidos únicamente los descuentos de Ley, ya no en carácter de cuota alimentaria provisoria sino en concepto de cuota alimentaria definitiva por su nieto V.M.A., haciéndole saber que las sumas a descontar deberán depositarse en la cuenta judicial de autos N° 1. CBU 0.0., Banco Patagonia S.A., sucursal de la ciudad de Cipolletti, no debiendo estarse a los límites de embargabilidad dispuestos por el DEC. 484/87.-

V.- COSTAS a cargo de los alimentantes, atento a los principios que rigen la materia alimentaria, a fin de no afectar los ingresos del alimentado (art. 19 y 121 del CPF).-

VI.- REGULAR los honorarios de la apoderada de la actora, Defensora Oficial, Dra. RUIZ PAULA DANIELA, en la suma de pesos TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 00/100 (\$ 383.370,00) (10 IUS) y la suma de pesos CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 (\$ 153.348,00) en concepto de apoderamiento. Asimismo regular los honorarios de la letrada patrocinante del Sr. S.F.R.H., Defensora Oficial, Dra. HERNANDEZ, ANGELA DEBORA ELIZABETH, en la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 00/100 (\$ 383.370,00) (10 IUS); los de la letrada patrocinante de la Sra. N.O.A.M., Defensora Oficial, Dra. BLANCO GABRIELA, por su intervención en autos hasta el día 22/04/2024, en la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 00/100 (\$ 383.370,00) (10 IUS); y los honorarios del letrado patrocinante del Sr. V.A.A.P., Defensor Oficial, Dr. VIDOVIC, GUSTAVO MATIAS en la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 00/100 (\$ 383.370,00) (10 IUS). Ello de conformidad con el criterio establecido por la Cámara de Apelaciones en autos "A C/ T D S/ ALIMENTOS" (Expte. D-4CI-2553-F2019), en fecha 25/02/2021, toda vez que de regular conforme a las pautas establecidas por el artículo 26 de la Ley Arancelaria, no se superaría el mínimo arancelario (arts. 6, 7, 9 y 26 de la Ley 2212 texto consolidado).-

Hágase saber al obligado al pago que deberá depositar el importe correspondiente a las Defensorías Oficiales en la cuenta Nro. 250-900002139 del Banco Patagonia correspondiente al Fondo de Informatización de los Ministerios Públicos (Arts. 7, 8, 25 y cctes. de la L.A., art. 76 inc. h d ela Ley 2430, Ac. 055/2001, Resoluc. 529 y 611/05 del STJ, Resolución conjunto de Administración General y Contaduría General).-

VII. - REGISTRESE y NOTIFIQUESE a la Sra. N.O.A.M.. Cúmplase por OTIF.-

VIII.- Déjese nota de lo aquí dispuesto en los autos caratulados: "V.C.M.A. C/ S.N.M.M. S/ INCIDENTE (F) (AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA)", Expte N° <.s.1...-

Dr. Jorge A. Benatti

Juez

Texto Referencias Normativas (sin datos)

Vía Acceso (sin datos)

¿Tiene Adjuntos? NO

Voces No posee voces.